

보낸 사람	이원준
받은 사람	Lee, Ki Seo
참조	용석남/상무/법무실 , 조영운/차장/법무실 , 류인제/과장/법무실 , 염다빈/대리/법무실 , 박은영/사원/법무실 , 임영규/부장/상장리츠팀 , 안용현/차장/상장리츠팀 , Cha, Tae Jin , Choi, Jin Seok
보낸 날짜	2026/05/15 11:45:03
받은 날짜	2026/05/15 11:45:03
제목	Re:RE: Re: [코람코] 신설리츠의 PFV 자산매입 사업구도 관련 이슈사항 검토 요청의 건_율촌_리02_20260427 [YC-AM.FID2572014]

안녕하세요 이기서 변호사님

자세한 설명 감사드립니다.

설명주신 의견에 따르면, 결국 본건 LOC 보통주 거래가격의 공정성 확보를 확보하고, 관련법령(상법, 공정거래법, 법인세법) 위반 리스크를 헷징하기 위해서는, 외
전문기관의 의견 등 객관적인 증빙자료 구비가 필요할 것으로 사료됩니다.

다만 결국에는, 보통주 거래가격은 본건 거래 매매대금을 바탕으로 산정되는바, **'보통주 거래가격의 공정성'은, 본건 거래 '안양물류센터 매매대금의 공정성'의 문
로 귀결**될 것으로 사료됩니다.

당사 현재 1) 코람코자산운용이 안양PFV에 제출한 LOI(매매가액:2700억) 및 2) 세빌스, JLL 등의 보고서(이하 "**본건 자료**")를 토대로 한 경쟁입찰을 통해 본건 거래
추진하고자 할 예정에 있습니다만, 이러한 경우 본건 매매대금 및 보통주 거래가격의 공정성이 인정되지 않아 관련법령(상법, 공정거래법, 법인세법)에 반하지 않
우려가 있습니다.

이에 본건 거래 매매대금 산정과 관련하여,

- 1) 본건 자료만을 토대로 한 경쟁입찰을 통해 매매대금을 산정(예정금액:2700억원)할 경우 '매매대금의 공정성' 및 '보통주 거래가격의 공정성'이 있다고 볼 수 있
여부
- 2) 안양PFV 리파를 위해 득한 물류센터 감정평가보고서(2025)에 따르면 감평액이 약 3400억원입니다만 시장에서는 2700억원 이상으로 LOI를 제출하는 기관이 없
상황인바, 본건 자료 외 매매대금의 공정성 확보를 위해 예상수지분석 등을 토대로 회계법인 등 독립된 외부전문기관을 통한 감정평가를 별도로 득할 필요가 있는
여부

에 대해 추가질의를 드리고자 합니다.

감사합니다.
이원준 드림

----- Original Message -----

From: "Lee, Ki Seo" <kiseolee@yulchon.com>
To: 이원준 <wjlee@koramco.com>
Cc: 용석남/상무/법무실 <snyong@koramco.com>, 조영운/차장/법무실 <eyesonly@koramco.com>, 류인제/과장/법무실 <ij.ryu@koramco.com>, 염다빈/대리/법무실
<dbyeom@koramco.com>, 박은영/사원/법무실 <eun0@koramco.com>, 임영규/부장/상장리츠팀 <younggyulim@koramco.com>, 안용현/차장/상장리츠팀 <yonghyeonahn@koramco.com>
"Cha, Tae Jin" <tjcha@yulchon.com>, "Choi, Jin Seok" <choijs@yulchon.com>
Date: Thu, 14 May 2026 14:55:56 +0900 (GMT)
subject: RE: Re: [코람코] 신설리츠의 PFV 자산매입 사업구도 관련 이슈사항 검토 요청의 건_율촌_리02_20260427 [YC-AM.FID2572014]

[PRIVILEGED & CONFIDENTIAL] 본 이메일 및 첨부자료는 의뢰인-변호사 비밀유지권 대상입니다.

이원준 변호사님,

아래와 같이 답변을 드립니다.

감사합니다.
이기서 드림

이기서 변호사	법무법인(유) 율촌	T 02-528-5073(D) M 010-7475-3157 kiseolee@yulchon.com
---------	------------	---

서울특별시 강남구 테헤란로 521
파르나스타워 38층(삼정동) 우편번호 06164

| <https://www.yulchon.com>

본 이메일의 내용, 첨부자료 및 링크된 경로로 다운로드 또는 열람할 수 있는 자료는
변호사에게만 제공되며 의뢰인과의 비밀유지 의무를 지니며, 이 중 일부 이메일은 의뢰인 중
차이 없는 의사표시가 없는 등 공적된 내부소사(사)에 대한 정보로 본 법무법인에
회지하지 않는 이메일을 독서, 전제하여 주시기 바랍니다. 귀하의 전자메일이 HTML
이거나 다른 형식이 아닐 수 있으며, 결과적으로 의미가 달라질 수 있습니다. 양해합니다.

From: 이원준 <wjlee@koramco.com>
Sent: Tuesday, May 12, 2026 11:30 AM
To: Lee, Ki Seo <kiseolee@yulchon.com>
Cc: 용석남/상무/법무실 <snyong@koramco.com>; 조영운/차장/법무실 <eyesonly@koramco.com>; 류인제/과장/법무실 <ij.ryu@koramco.com>; 염다빈/대리/법무실
<dbyeom@koramco.com>; 박은영/사원/법무실 <eun0@koramco.com>; 임영규/부장/상장리츠팀 <younggyulim@koramco.com>; 안용현/차장/상장리츠팀 <yonghyeonahn@koramco.com>
Cha, Tae Jin <tjcha@yulchon.com>; Choi, Jin Seok <choijs@yulchon.com>
Subject: Re:RE: [코람코] 신설리츠의 PFV 자산매입 사업구도 관련 이슈사항 검토 요청의 건_율촌_리02_20260427 [YC-AM.FID2572014]

안녕하세요 이기서 변호사님

2026. 4. 30. 의견주신 아래 내용 등과 관련하여, 본건 사업구도와 관련하여 추가질의가 있어 메일 송부드립니다.

다. KLI의 본건 LOC 발급과 관련하여, KLI리츠는 증권사로부터 보통주 일체를 인수 계획이고, KLI는 이와 관련한 본건 LOC를 주주
간계약 체결에 앞서 증권사에게 제공할 예정인바,

1) 본건 LOC 제공이 본건 거래와 관련하여 자본시장법, 공정거래법 등 관련법령상 위반의 소지가 없는지 여부 2) KLI가 본

건 LOC 제공에 앞서 관련법령상 이사회결의 외 주주총회 등 별도 절차를 거쳐야 하는지 여부

[출처: 본건 LOC에 포함된 셀다운 대상 주식의 거래가액이 적정하게 산정되지 아니하는 경우, KLI에 대하여 상법상 상장회사의 자
금지원적 성격의 증권 매입(상법 제542조의9 제1항), 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")상 부당지원행위(공정
거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 법인세법상 부당행위계산 부인(법인세법 제52조)이 문제될 여지가 있습니다. 다만 거래가액이
적정하게 산정되었음을 전제로 한다면, KLI의 본건 리츠 발행주식 취득이 그 자체로 금지된 것은 아니므로, 본건 LOC를 발급하는
것 또한 특별히 금지되지 않은 것으로 생각됩니다.

1) 본건 LOC 에 포함된 셀다운 대상 주식(보통주) 거래가액 산정의 적정성과 관련해서,

아래와 같이, KLI는 증권사 및 외부투자자 취득가액과 동일한 금액으로 본건 리츠 보통주(본건 거래 종결 후 1년 뒤) 및 우선주(본건 거래 종결 후 2
년 뒤)를 인수할 예정에 있는바,

이러한 경우, 말씀하신 **상법 제542조의9 제1항, 공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목 및 법인세법 제52조에 따른 부당행위계산 부인** 규정에 반하지
는지 여부(반한다고 볼 리스크가 존재하는 경우, 리스크 헷징을 위한 적정한 거래가액 산정방식 및 참고할만한 유사 사례 말씀주시면 감사하겠습니다

[출처: 본건 LOC가 KLI에게 본건 리츠 발행주식의 매입에 대한 구속력 있는 의무를 부과하게 됨을 전제로, 이에 포함된 거래가액에 대하여 아래 사항을 고려하실 필요가 있습니다
이사 및 AMC의 법적 책임 관련

일반론
회사의 이사는 사무의 처리를 위임받은 자의 지위에 기하여 그 소속 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 부담하는바(상법 제382조 제2항, 민법 제681조), 이사가 회사
여금 재산을 매각 또는 취득하도록 할 때는 그러한 매각 또는 취득행위가 경영상 필요하며 회사의 최선의 이익에 부합하는지 여부를 검토하고, 회사 이익의 극대화를 위하여
의 실행 여부, 거래방법 및 그 조건을 결정할 의무가 있습니다(대법원 2005. 10. 28. 선고 2003다69638 판결 등). 만일 이사가 선관주의의무를 위반하여 회사에 손해가 발생하
우 상법상 손해배상책임을 부담할 뿐만 아니라(상법 제399조 제1항), 업무상 배임죄의 구성요건에 해당하는 경우에는 형사책임이 인정될 수 있습니다(상법 제622조, 형법 제3
조, 제35조 제2항, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조).

따라서 KLI의 이사들은 적절한 거래가격 등에 대한 검토를 거쳐 본건 거래 진행 여부를 결정할 필요가 있습니다. 또한 AMC가 자산관리업무위탁계약에 근거하여 리츠의 자산
처분 등과 관련하여 수행하는 업무는 이사가 일반적인 주식회사의 재산 취득·처분과 관련하여 수행하는 업무와 실질적으로 유사한 측면이 있으므로, AMC 역시 KLI에 대하여
하는 선관주의의무의 이행 차원에서 마찬가지로 본건 거래와 관련한 적절한 거래가격의 인정 여부에 대한 검토를 거치는 것이 필요하다고 사료됩니다.

거래가격의 공정성 확보
본건 리츠의 발행주식과 같이 비상장법인 발행 주식의 경우 상시적으로 거래되는 '시장가격'이 존재하지 않으므로 어떠한 가격을 '적정한 거래가액'으로 보아야 하는지가 문제
다. 이와 관련하여, 대법원은 비상장법인 발행 주식을 거래하는 경우 '적정한 거래가액'과 관련하여 다음과 같이 판시하였습니다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도856 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006도483 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005도7911 판결 등).

① 객관적 교환가치가 적정하게 반영된 정상적인 거래의 실례가 있는 경우에는 그 거래가격을 시가로 보아 주식의 가액을 평가하여야 하나,
② 객관적 교환가치가 적정하게 반영된 정상적인 거래의 실례가 있더라도, 거래 시기, 거래 경위, 거래 후 회사의 내부사정이나 경영상태의 변화, 다른 평가방법을 기초로 산정
주식가액과의 근접성 등에 비추어 위와 같은 거래가격만에 의해 비상장주식의 매수가액으로 결정하기 어려운 경우에는 위와 같은 거래가액 또는 그 거래가액을 합리적인
준에 따라 조정한 가액을 주식의 공정한 가액을 산정하기 위한 요소로 고려하여야 함(대법원 2006. 11. 24.자 2004마1022 결정, 대법원 2006. 11. 23.자 2005마958 결정 등)
③ 다만, 거래실례가격이 없는 경우에는, 보편적으로 인정되는 여러 가지 평가방법들(순자산가치방식, 수익가치방식, 유사업종비교방식, 미래현금흐름할인법 등)을 고려하되,
한 평가방법을 규정한 관련 법규들은 각 그 제정 목적에 따라 서로 상이한 기준을 적용하고 있음을 감안할 때 어느 한 가지 평가방법(예컨대, 상중세법상 평가방법)이 항상
용되어야 한다고 단정할 수는 없고, 거래 당시 당해 비상장법인 및 거래당사자의 상황, 당해 업종의 특성 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 함(대법원 200
10. 28. 선고 2003다69638 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도856 판결 등).

즉, 대법원은 비상장주식에 대한 상중세법상 평가방법은 여러 가지 평가방법 중 하나에 불과하므로 그에 의하여 산정한 평가액이 곧바로 주식의 공정한 가액에 해당한다고 볼
없다는 입장입니다(대법원 2001. 9. 28. 선고 2001도3191 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도856 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도4640 판결).

따라서 본건 리츠 발행주식의 거래가액 역시 거래 당시 본건 리츠 및 거래당사자의 상황, 본건 리츠의 자산 현황, 수익구조, 재무상태, 보유 부동산의 가치 및 관련 업종의 특성
을 종합적으로 고려하여 합리적인 평가방법에 따라 산정될 필요가 있습니다. 이와 관련하여 상중세법상 보충적 평가방법은 일종의 기준으로는 삼을 수 있을 것입니다. 다만, 본
리츠의 구체적 사정에 비추어 상중세법상 평가액이 객관적 교환가치를 적정하게 반영한다고 보기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는, 회계법인 또는 감정평가법인 등 독립
부전문기관의 의견을 바탕으로 순자산가치방식, 수익가치방식, 미래현금흐름할인법 등 다른 평가방법 또는 이를 합리적으로 조정한 평가방법에 따라 거래가액을 산정할 필요
있어 보입니다.

그리고 이에 따라 거래가액 산정을 위한 가치평가 방법이 외부전문기관의 의견 등 객관적인 정보를 기초로 신중하게 검토되어 합리적으로 결정되고, 나아가 본건 리츠 발행주
거래가액이 위와 같이 합리적으로 결정된 가치평가 방법에 따라 산정되었음을 입증할 수 있는 기록과 증빙을 충분히 갖추어 두는 경우라면, KLI의 이사들 또는 AMC가 거래가
부적절성 이유로 민·형사상 책임을 부담하게 될 가능성은 낮은 것으로 보입니다.

상법상 자금지원적 성격의 증권 매입 관련
상법 제542조의9 제1항에 따르면, 상장회사는 원칙적으로 (i) 주요주주 및 그의 특수관계인, (ii) 이사 및 집행위원, (iii) 감사를 상대방으로 하거나 그를 위하여 금전 등 경제적
가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입 등 신용공여(이러한 거래의 제한을 회피할 목적으로 하는 연계거래 등을 이용한 거래가 포함)를 하는 것
금지됩니다. KLI가 본건 리츠 발행 보통주식을 인수하는 시점에서 본건 리츠는 LF의 계열회사에 해당할 것이므로, KLI가 증권사로부터 본건 리츠 발행 보통주식을 매입하는 거
(이하 "본건 보통주 거래") 본건 리츠를 위한 자금 지원적 성격의 증권 매입에 해당한다고 생각될 여지도 있습니다.

본건 보통주 거래와 같은 구주 거래가 자금 지원적 성격의 증권 매입에 해당하는지 여부와 관련하여 직접 적용될 수 있는 대법원 판례 내지 유권해석은 확인되지 않지만, (i) 가
적으로 신용공여를 규제하는 취지상 신용위험이 수반되어야 하는데 본건 거래는 단순히 주식을 매입하는 거래에 불과하다는 점, (ii) 유사한 취지로 자금 지원적인 성격의 유가
권의 매입을 금지하는 은행법, 보험업법에서는 유가증권의 매입의 개념을 어음 및 채권의 매입에 한정하고 있는 점 등을 고려하면, 본건 리츠 발행 보통주식을 별도의 조건이
되지 않은 상태로 매입하는 것을 전제로 하면 본건 보통주 거래는 상법 제542조의9에서 규율하고 있는 자금 지원적 성격의 증권 매입에 해당하지 않는다고 보는 것이 보다 타
당하다고 판단됩니다.

부당지원행위 금지 관련

법인이 '적정한 거래가액'에 비해 현저히 높은 가격으로 다른 법인 발행 주식을 제3자로부터 매수하는 경우 해당 법인이 그 제3자에게 부당하게 과다한 경제상 이익을 제공하
행위로서 공정거래법상 금지되는 부당지원행위가 문제될 수 있습니다(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 부당한 지원행위의 심사지침 II. 4.).

대법원 및 공정거래위원회는 비상장주식을 거래하는 경우, ① 유사시점에 특수관계가 없는 제3자와 거래한 실례가 있고 그 가격을 시가로 인정할 수 있는 사정이 존재한다면
가격에 따라 거래하여야 할 것이고, ② 만약 그러한 실례가 없어 정상가격을 산정하기 어려울 때에는 각 거래마다 구체적이고 객관적인 검증 과정을 통해 적정가액을 책정하
하며, ③ 현재의 객관적 교환가치를 산출하기 위한 노력 없이 만연히 상중세법상 평가 방법을 준용하여 주식 가격을 산정할 경우에는 부당지원행위로 인정될 가능성을 배제하
어렵다고 판단하고 있습니다(부당한 지원행위의 심사지침 III. 2. 나. 대법원 2005. 6. 9. 선고 2004두7153 판결, 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005두5963 판결).

따라서, KLI가 외부투자자로부터 본건 리츠 발행 우선주식을 매입하는 거래(이하 "본건 우선주 거래") 또는 본건 보통주 거래가 공정거래법상 부당지원행위에 해당하는지 여부
시, 관련한 거래가격이 '적정한 거래가액'에 해당된다고 볼 수 있는지 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 즉, 앞서 이사 및 AMC의 법적 책임과 관련해서 말씀드린 사항이 부당지
행위 해당 여부에 대해서도 기본적으로 동일하게 적용될 수 있을 것으로 이해됩니다.

결론적으로, 위에서 살펴본 바와 같이 거래가액 산정을 위한 가치평가 방법이 외부전문기관의 의견 등 객관적인 정보를 기초로 신중하게 검토되어 합리적으로 결정되고, 나아가
본건 리츠 발행주식의 거래가액이 위와 같이 합리적으로 결정된 가치평가 방법에 따라 산정되었음을 입증할 수 있는 기록과 증빙을 충분히 갖추어 두는 경우라면, KLI의 본건
주 거래 또는 본건 보통주 거래가 공정거래법상 부당지원행위에 해당한다고 평가될 가능성은 낮은 것으로 보입니다.

부당행위계산 부인 관련
법인세법 제52조 제1항, 동법 시행령 제88조 제2항은, 특수관계인과의 거래(특수관계인 외의 자를 통하여 이루어진 거래를 포함)로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담
부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다고 하여 부당행위계산 부
을 규정하고 있습니다.

본건 우선주 거래 및 본건 보통주 거래의 각 거래상대방(이하 "본건 거래상대방")은 KLI의 특수관계인이 아닐 것이나, 법인세법 시행령 제88조 제2항은 특수관계인 외의 자를
여 이루어진 거래도 특수관계인 간 거래에 포함하고 있습니다. 따라서 본건 리츠 또는 본건 거래상대방이 각각 독립된 경제적 이해관계를 가지고 자기의 계산과 위험으로 부
의 매입 또는 본건 리츠 발행주식의 인수에 참여한 것이 아니라, 실질적으로 KLI의 특수관계인인 본건 PFV의 자산을 처분시키기 위한 경우 과정으로서 이루어진 것에 불과하다
평가되는 경우에는, 본건 우선주 거래 및 본건 보통주 거래가 특수관계인 외의 자를 통하여 이루어진 특수관계인과의 거래로 평가될 여지도 없지 않을 것입니다.

부당행위계산 부인은 "건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격, 즉 '시가'를 기준으로 판단 고(동법 제52조 제2항), 이러한 시가가 분명하지 아니한 경우에는 상증세법 규정을 적용하여 평가한 가액을 시가로 보도록 하고 있습니다(법인세법 시행령 제89조 제2항 제1호 제2호). 그러므로, 위에서 살펴본 바와 같이 거래가액 산정을 위한 가치평가 방법이 외부전문기관의 의견 등 객관적인 정보를 기초로 신중하게 검토되어 합리적으로 결정되고, 아가 본건 리츠 발행주식의 거래가액이 위와 같이 합리적으로 결정된 가치평가 방법에 따라 산정되었음을 입증할 수 있는 기록과 증빙을 충분히 갖추어 두는 경우라면, KLI의 우선주 거래 또는 본건 보통주 거래로 인하여 부당행위계산 부인이 문제될 가능성은 낮을 것으로 보입니다.]

2) LF는 본건 리츠에 재투자할 예정이며, 열후주 약 10.4%(100억원/961.2억원) 취득을 예정하고 있습니다(*열후주 : 보통주 IRR 6.3% 충족 시 보통주 배당하고 남은 금원에 대해서 배당)

위와 같이, LF가 (우선주 및 보통주가 아닌) 열후주를 취득하는 행위와 관련하여, 본건 리츠 또는 KLI에 대한 공정거래법상 부당지원행위 등 관련 법령 위반에 해당하는 사항은 없는지 여부
(* 주식회사 LF는 코람코자산신탁 발행주식총수의 66.7%를 보유하고 있으며, KLI 발행주식총수의 5.23% 보유하고 있음)

[율촌: LF가 본건 리츠 발행 열후주를 취득한다는 사정만으로 본건 리츠 또는 KLI에 대한 공정거래법상 부당지원행위 등 관련 법령 위반 문제가 곧바로 발생한다고 보기는 어렵습니다. 다만 위 이사 등의 책임에 대한 검토 부분에서 살펴본 바와 같은 이유로, LF의 이사들은 해당 거래가 경영상 필요하고 회사의 최선의 이익에 부합하는지 여부를 검토하고 사 이익의 극대화를 위하여 거래의 실행 여부, 거래방법 및 그 조건을 결정할 필요가 있습니다. 구체적으로는 열후주의 배당순위 뿐 아니라, 기대수익률, 손실부담 가능성, 취득액, 본건 리츠의 자산가치 및 현금흐름, LF의 투자 목적과 경제적 합리성 등을 종합적으로 고려하여 검토할 필요가 있을 것입니다.

위와 같은 검토 결과, LF의 열후주 취득이 합리적인 가치평가 및 투자판단에 기초한 것이고, 그 취득가액 및 거래조건이 객관적 교환가치 또는 정상적인 투자조건에 부합한다. 수 있다면, LF의 이사들이 선관주의의무 위반에 따른 책임을 부담할 가능성은 낮을 것으로 보입니다. 또한 이러한 전제에서는 공정거래법상 부당지원행위 등 관련 법령 위반으로 평가될 가능성도 낮을 것으로 판단됩니다.]

송구스럽습니다만 2026. 5. 15.(금) 오전 10시까지 의견 송부주실 수 있으실런지요?

감사합니다.
이원준 드림

----- Original Message -----

From: "Lee, Ki Seo" <kiseolee@yulchon.com>

To: 이원준 <wjlee@koramco.com>

Cc: 용석남/상무/법무실 <snyong@koramco.com>; 조영운/차장/법무실 <eyesonly@koramco.com>; 류인제/과장/법무실 <ij.ryu@koramco.com>; 염다빈/대리/법무실 <dbyeom@koramco.com>; 박은영/사무/법무실 <eun0@koramco.com>; 임영규/부장/상장리츠팀 <younggyulim@koramco.com>; "Cha, Tae Jin" <tjcha@yulchon.com>; "Choi, Jin Seok" <choijs@yulchon.com>

Date: Thu, 30 Apr 2026 09:52:56 +0900 (GMT)

subject: RE: [코람코] 신설리츠의 PFV 자산매입 사업구도 관련 이슈사항 검토 요청의 건_율촌_리02_20260427 [YC_AM.FID2572014]

이원준 변호사님,

안녕하십니까 율촌의 이기서 변호사입니다.

보내주신 질의 아래에 답변을 기재하여 보내 드립니다.

감사합니다.
이기서 드림

이기서 변호사	법무법인(유) 율촌	T 02-528-5073(D) M 010-7475-3157 kiseolee@yulchon.com
서울특별시 강남구 테헤란로 521, 파르나스타워 38층(삼성동) 우편번호 06164 https://www.yulchon.com		

본 이메일의 내용, 첨부자료 및 링크된 경우로 다운로드 또는 열람할 수 있는 자료는 변호사법에 따른 비밀유지책임 대상이므로 공개할 수 없거나 이해할 중수자의 중시 차이 및 기타 법적 효력이 없는 중수자에게 유출되거나, 인·포이 아닌 것을 율촌에 회신하지 않을 이메일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다. 귀하의 전자메일이 HTML 이든 RTF 형식의 메일을 발송 하든 불성실하여 이송된 내용의 일부 혹은 전체를 누락하거나 변경되어 보낼 수 있으며, 결과적으로 의미가 달라질 수 있습니다. 감사합니다.

From: 이원준 <wjlee@koramco.com>

Sent: Monday, April 27, 2026 7:25:41 PM

To: Cha, Tae Jin <tjcha@yulchon.com>

Cc: 용석남/상무/법무실 <snyong@koramco.com>; 조영운/차장/법무실 <eyesonly@koramco.com>; 류인제/과장/법무실 <ij.ryu@koramco.com>; 염다빈/대리/법무실 <dbyeom@koramco.com>; 박은영/사무/법무실 <eun0@koramco.com>; 임영규/부장/상장리츠팀 <younggyulim@koramco.com>

Subject: [코람코] 신설리츠의 PFV 자산매입 사업구도 관련 이슈사항 검토 요청의 건_율촌_리02_20260427

안녕하세요 차태진 변호사님

당사 사업팀에서 검토 중인 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 소재 안양물류센터(이하 "본건 부동산") 매입과 관련하여 거래구조에 관하여 고견을 여쭙고자 합니다.

1. 배경

- 코크렘안양PFV(이하 "본건 PFV") 투자자는 LF(95%, 약1026억원)와 코람코자산신탁(5%, 약54억원)으로 구성되며, 본건 PFV 투자자, 대출 등 현황 다음과 같음.

■ 사업 구조도 (현황)



주1) 보증금 및 Loan 개요

구분	기관	금액	비고
보증금	코팩(5~7F) 보증금	21 억원	1순위 우선수익권
	교보생명	800 억원	
	동양생명	500 억원	2순위 우선수익권
Loan	신한은행	300 억원	
	Loan 소계	1,600 억원	-
합계		1,621 억원	-

주2) Equity 개요

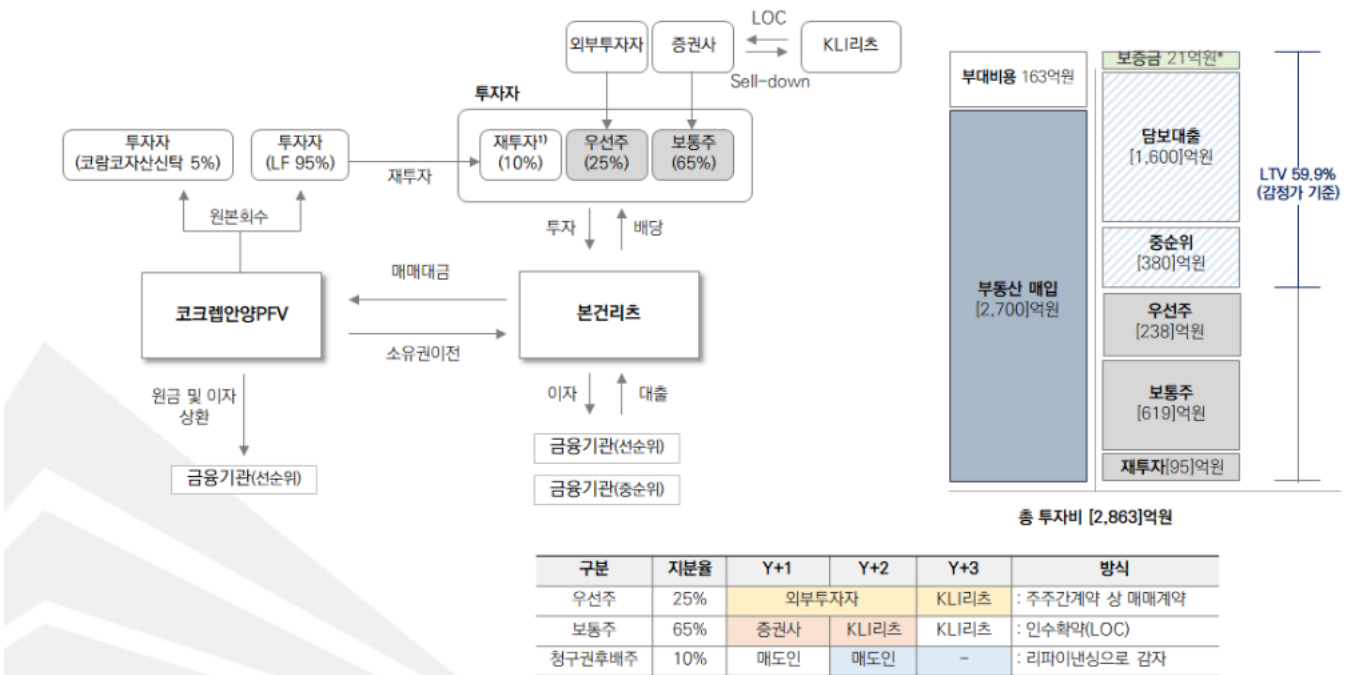
Equity 내역(금액)	지분율
보통주	LF [1,026]억원
제1종종류주 (의결권 미보유)	코람코신탁 [50]억원
	코람코신탁 [4]억원
합계	[1,080] 억원
	지분율 95%
	지분율 5%
	100%

- 코람코자산신탁이 신규 부동산투자회사(이하 "본건 리츠") 설립하고, 본건 리츠가 본건 PFV로부터 본건 부동산을 매수(이하 "본건 거래")하고자 함(Asset Deal 구조).
- 본건 리츠의 AMC는 코람코자산신탁으로 예정하고 있으며, 예상 지분구조는 아래와 같음.

Tr.	투자자	특이사항	비고
우선주(25%)	외부투자자	- 외부투자자, 증권사 및 LF 사이에 체결할 주주간계약서(이하 "본건 주주간계약서")에, '보통주 투자자가 주금납입일로부터 [2]년 지난 시점에 우선주 투자자로부터 [우선주 발행가액]으로 우선주(25%) 일체를 인수할 의무를 부담'하는 내용 포함 예정	
보통주(65%)	증권사	- 증권사 주금납입일로부터 [1년] 지난 시점에 Sell-down 방식으로 KLI 리츠가 인수 예정	- KLI가 본건 주주간계약 체결 이전 증권사에게 보통주 인수 관련 LOC(이하 "본건 LOC") 발급예정
후배주(10%)	LF	- 무배당 및 무의결권 종류주식으로 보통주보다 후순위로 청구권	- 주금납입일로부터 2년이 경과한 시점에, 본건 리츠 파이낸싱 시 추가 차입으로 LF 후배주 감자 예정

- * 주식회사 LF는 코람코자산신탁 발행주식총수의 66.7%를 보유하고 있으며, 주식회사 코람코라이프인프라리츠(이하 "KLI") 발행주식총수의 5.23% 보유하고 있음.
- 투자개요는 다음과 같음

사업 구조도



2. 질의사항

가. PFV와 본건 리츠 사이에 본건 거래와 관련하여, 부투법, 자본시장법 등 관련법령상 제한사항이 있는지 여부(거래가액의 산정방식 및 각 당사자 거쳐야 할 내부수권절차 등 포함)

- 본건 PFV는 LF 계열회사에 해당하고, 본건 리츠의 AMC는 코람코에 해당하는바, 본건 거래는 본건 리츠가 AMC의 계열회사인 본건 PFV와 거래행위에 해당하므로 부투법 제22조의2 제3항에서 규정하는 이해관계인 사이에 거래행위에 해당할 것으로 사료됩니다. 따라서 본건 리츠는 본건 거래를 위하여 이사회 승인 및 주총특별결의가 필요할 것으로 사료됩니다.

- 사전입지만, 부투법에는 위와 같은 제한 외 매매가액과 관련한 제한규정이 없는 것으로 보입니다만, 감정평가액(2026. 3. 기준 3050억원)이 아당사 LOI제공 방식(매매가액 : 2700억원)으로 본건 거래를 진행하여도 관련법령상 문제가 없을지(문제가 있다면 공개입찰절차를 거쳐야 할 필요성이 있는지) 여부를 포함하여 검토요청드리고자 합니다.

[출처:

1. 필요 수권절차 등 제한사항

1. 본건 PFV

주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도에 대해서는 이사회의 결의가 있어야 하며(상법 제393조 제1항), 이 때의 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 하며, 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있습니다(상법 제391조 제1항). 따라서 본건 거래에 관하여, 본건 PFV 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하는 이사회의 결의가 필요할 것으로 사료되며, 만일 정관에서 그 비율을 높게 정하였다면 그에 따른 결의가 있어야 할 것입니다.

아울러 주식회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하는 주주총회의 의결(이하 이러한 결의요건을 충족하는 주주총회 결의를 “**특별결의**”)가 있어야 합니다(상법 제374조 제1항 제1호, 제434조). 판례는 “주주총회의 특별결의가 있어야 하는 상법 제374조 제1항 제1호 소정의 ‘영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도’라 함은 일정한 영업목적에 위하여 조직되고 유기적 일체로 기능하는 재산의 전부 또는 중요한 일부를 총괄적으로 양도하는 것을 의미하는 것으로서, 이에에는 양수 회사에 의한 양도 회사의 영업적 활동의 전부 또는 중요한 일부분의 승계가 수반되어야 하는 것이므로 단순한 영업용 자산의 양도는 이에 해당하지 않으나, 다만 영업용 재산의 처분으로 말미암아 회사 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오는 경우에는 주주총회의 특별결의가 필요하다.”는 입장입니다(대법원 2004. 7. 8. 선고 2004다13717 판결 참조). 본건 거래에 의하여 양도되는 본건 부동산이 영업용 재산으로 평가될 여지도 없지는 아니나, 설령 이를 영업용 재산의 양도로 보더라도, 본건 PFV는 본건 거래를 통하여 자산 전부를 처분하고 이후 청산 절차에 들어갈 예정이라는 점에서, 그 결과 회사 영업의 부를 사실상 양도하거나 폐지하는 것과 동일한 효과가 발생하게 될 것으로 생각됩니다. 따라서 본건 거래에 대해, 본건 PFV 주주총회의 특별결의가 요구될 것으로 판단됩니다.

2. 본건 리츠

부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 원칙적으로 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 됩니다(부동산투자회사법 제22조의2 제3항). 다만, 부동산투자회사 이사회의 승인 및 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래는 예외적으로 허용됩니다(부동산투자회사법 시행령 제20조 제3호).

알려주신 지분구조에 비추어, 본건 PFV는 귀사의 계열회사로서 자산관리회사의 특별관계자에 포함될 것으로 생각됩니다(부동산투자회사법 제14조 제2항 제1호, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조 제3항, 동법 시행령 제2조 제4호, 제141조 제1항, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항 제2호 나목). 이에 따라, 본건 거래에 대해 본건 리츠 이사회의 승인 및 특별결의에 의한 주주총회의 승인이 필요할 것으로 사료됩니다.

2. 거래가액의 산정방법

법령상 본건 거래의 거래가액 산정 방법에 대하여 구체적인 제한을 부과하는 규정은 파악되지 않습니다.

다만, 귀사는 본건 PFV의 AMC이자 본건 리츠의 자산관리회사로서 본건 거래 양 당사자의 위임사무를 수행하며 본건 거래와 관련한 의사결정에 관여하게 됩니다. 이에 따라 본건 거래와 관련하여 이해상충의 소지가 있고, 이러한 이해상충에도 불구하고 거래가액이 양 당사자 모두에게 객관적으로 합리적인 수준으로 산정되었는지 여부가 문제될 가능성이 있습니다.

이러한 관점에서는 경쟁입찰을 통하여 거래가액을 결정하는 것이 가장 바람직하다고 할 것입니다. 다만, 경쟁입찰이 현실적으로 어려운 경우에는, 감정평가액, 최근 유사 거래의 거래가액, 예상 수지분석 결과 등 객관적인 지표를 종합적으로 고려하고, 이에 대한 합리적인 분석에 기초하여 거래가액이 산정되었음을 구체적으로 정리하여 둘 필요 있을 것입니다. 아울러, 앞서 살펴본 바와 같이 본건 거래에 대하여 양 당사자의 이사회 결의 및 주주총회 특별결의가 요구되는 만큼, 해당 이사회 및 주주총회에서 위와 같은 거래가액 산정의 근거와 판단 과정이 충분히 검토될 수 있도록 관련 자료를 충실히 제공하는 것이 바람직하며, 이는 향후 거래가액의 합리성에 대한 설명이 요구되는 경우 도움이 될 것으로 예상됩니다.]

나. 본건 리츠에 대한 LF 채무자와 관련하여, 무배당 무의결권이며, 보통주보다 후순위의 종류주식 발행이 관계법령상 가능하지 여부

[출처: 이에 대하여 명시적으로 판단한 판례는 없는 것으로 보이고, 학설상 반대 견해도 없지 않으나, 주주의 고유권인 이익배당청구권을 인정하지 않는 것이라는 점 등을 근거로 이익배당을 전혀 하지 않는 종류주식의 발행이 허용되지 않는다는 견해(법무부, 상법회사편해설, 도서출판 동강(2012), 135)가 보다 일반적인 견해로 생각됩니다. 한편 배당금에 있어 보통주보다 후순위로 배당받는 주식을 열후주라고 하며, 그러한 조건의 종류주식을 발행하는 것은 특별히 금지되지 않은 것으로 보입니다. 이에 따라, LF의 채무자와 관련하여 발행되는 종류주식(이하 “**본건 종류주식**”)에 대하여 이익배당을 하지 않도록 정하는 것은 상법상 허용되지 않은 것으로 해석될 가능성이 있으므로, 거래 구조상 필요 있다면 본건 종류주식을 열후주로서 발행하도록 하는 방안이 보다 적절한 것으로 사료됩니다. 열후주로 발행하면서 그 배당금 발생 조건을 까다롭게 한다면(예를 들어 보통주에 대해 아주 높은 수익률이 실현된 이후 발생하는 금액만 배당) 원래 의도하신 바와 같이 LF가 인수하는 주식에 대해 사실상 배당을 하지 않도록 하는 것이 가능할 수 있습니다. 한편, 의결권이 없는 종류주식이나 의결권이 제한되는 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과할 수 없습니다(상법 제344조의3 제1항). 알려주신 바에 의하면 본건 종류주식은 의결권이 없는 종류주식이나 본건 리츠 발행주식총수의 10%만큼 발행될 것이므로, 위 제한은 특별히 문제되지 않을 것으로 생각됩니다.]

다. KLI의 본건 LOC 발급과 관련하여, KLI리츠는 증권사로부터 보통주 일체를 인수 계획이고, KLI는 이와 관련한 본건 LOC를 주주간계약 체결에 앞서 증권사에게 제공할 예정인바,

1) 본건 LOC 제공이 본건 거래와 관련하여 자본시장법, 공정거래법 등 관련법령상 위반의 소지가 없는지 여부 2) KLI가 본건 LOC 제공에 앞서 관련 법령상 이사회결의 및 주주총회 등 별도 절차를 거쳐야 하는지 여부

[출처: 본건 LOC에 포함된 셀다운 대상 주식의 거래가액이 적정하게 산정되지 아니하는 경우, KLI에 대하여 상법상 상장회사의 자금지원적 성격의 증권 매입(상법 제542조의3 제1항), 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “**공정거래법**”)상 부당지원행위(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 법인세법상 부당행위계산 부인(법인세법 제52조)이 문제될 여지가 있습니다. 다만 거래가액이 적정하게 산정되었음을 전제로 한다면, KLI의 본건 리츠 발행주식 취득이 그 자체로 금지된 것은 아니므로, 본건 LOC를 발급하는 것 또한 특별히 금지되지 않은 것으로 생각됩니다.

한편 KLI 총자산의 100분의 10을 초과하는 증권 취득에 관한 사항에 대하여 이사회 승인이 필요하며(부동산투자회사법 제13조 제1항 제2호, 동법 시행령 제10조, 정관 제39조 제2호), 법령 및 정관의 문언상 동 규정이 반드시 구속력 있는 계약의 체결에 한정되는 것으로 단정하기 어렵습니다. 이에 따라, 본건 리츠 발행주식 인수가액이 위 기준을 초과하는 경우에는, 본건 LOC가 KLI에게 해당 주식의 인수에 관한 구속력 있는 의무를 부여하는지 여부를 불문하고, KLI 이사회의 사전 승인을 받는 것이 필요해 보입니다.

아울러, KLI 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득계약 체결에 관한 사항에 대하여 주주총회 특별결의가 필요하므로(부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호, 동법 시행령 제9조 제1항 제1호), 본건 리츠 발행주식 인수가액이 위 기준을 초과하고, 본건 LOC가 KLI에게 해당 주식 인수에 관한 구속력 있는 의무를 부여하는 경우 KLI 주주총회의 특별결의가 필요할 것으로 판단됩니다.]

급하게 요청드려 송구스럽습지만, **2026. 4. 30.(목) 오전 11시까지** 의견주실 수 있으실런지요?

감사합니다.
이원준 드림